

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

Al margen Escudo del Estado de México, un logotipo que dice: Estado de México ¡El poder de servir!, una leyenda que dice: CAMPO, Secretaría del Campo, otro logotipo y leyenda que dice: PROBOSQUE, Estado de México, y una leyenda que dice: Dirección General.

ALEJANDRO SANTIAGO SÁNCHEZ VÉLEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO (PROBOSQUE), CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 5, 18, 19, 20 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 4, 19, 23 FRACCIÓN IX, 40, 41, 64, 66 Y 69 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 6, 18, 23 Y 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 2.1, 3.20, 3.21 Y 3.22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 216-I Y 216-J DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 3.13, 3.17, 3.18, 3.70, 3.93 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 3, 4, 6, 10, FRACCIONES II Y XVI DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS REFORMAS Y ADICIONES; ASÍ COMO, EL TRANSITORIO SEXTO DEL DECRETO NÚMERO 191 DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EL CUAL REFIERE QUE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO, CONTINUARÁ RIGIÉNDOSE POR SUS RESPECTIVAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y DEPENDERÁ DE LA SECRETARÍA DEL CAMPO; LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS NO SOCIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO; Y

CONSIDERANDO

Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

Que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, que en su objetivo 8 se promueve el crecimiento económico inclusivo y sostenible, a través del empleo y el trabajo decente para todos.

Que el 1° de octubre de 2024 inició la segunda etapa de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, prolongando el modelo del Humanismo Mexicano, bajo el principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Que el 16 de septiembre de 2023, en el Estado de México se dio inicio a la administración de la Cuarta Transformación 2023-2029 en alineamiento con la política federal actual, que hace valer la garantía de gobernar con humanismo, colocando como prioridad el servicio público hacia la atención de los sectores de la población más desprotegidos, con el propósito de lograr vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna.

Que en el evento solemne de la Toma de Protesta como Gobernadora del Estado de México, el 15 de septiembre de 2023, la maestra Delfina Gómez Álvarez instaure el humanismo mexicano como modelo de gobierno de la Cuarta Transformación y como los pilares de la administración estatal 2023-2029 la lucha contra la corrupción, la inclusión, el desarrollo, la paz y la disminución de la violencia con la obligación de servir al pueblo para impulsar el bienestar.

Que la política con enfoque de bienestar impulsada por el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez es transversal y, por tanto, incorpora la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los Programas y Acciones del Gobierno del Estado de México para favorecer la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de la desigualdad entre las y los mexicanos.

Que la industria es uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo económico. A nivel mundial alrededor del 19% del agua extraída se emplea en la industria (FAO 2011). De esta cantidad, más de la mitad se utiliza en las centrales termoeléctricas para sus procesos de enfriamiento. El Water Resources Group 2030, pronostica que las extracciones de agua para uso industrial se habrán duplicado en 2030, alcanzando un porcentaje del 22% en todo el mundo.

Que entre los mayores consumidores del agua bajo este rubro, se encuentran las plantas petroleras, las industrias metálicas, papeleras, madereras, el procesamiento de alimentos y las manufactureras.

Que se estima que la demanda global de agua para la industria manufacturera se incrementará 400% del 2000 al 2050 y un aumento del 140% para la generación de energía térmica (WWAP, 2021).

Que el Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México, se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 13 Acción por el clima y 15 Vida de ecosistemas terrestres de la Agenda 2030.

Que conforme a la clasificación de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) de la ONU, el porcentaje que representa el agua empleada en usos consuntivos respecto al agua renovable es un indicador del grado de presión que se ejerce sobre el recurso hídrico de un país, cuenca o región. Los rangos para calificar el grado de presión son los siguientes: Muy alto, mayor a 100%; Alto, de 40% a 100%; Medio de 20% a 39%; Bajo, de 10% a 19%; y Sin estrés, Menor a 10% (CONAGUA, 2023).

A escala nacional, el grado de presión de 2021 y 2022 fue de 19.5% que se considera de nivel bajo; sin embargo las zonas centro, norte y noroeste del país experimentan un alto grado de presión (CONAGUA, 2023).

Considerando que en el Estado de México convergen las regiones hidrológicas Balsas, Lerma y Pánuco, con base en los datos determinados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en las Estadísticas del Agua en México 2023 se tienen las siguientes proyecciones para el 2030 por región hidrológica administrativa:

- 1) Balsas: 13.31 millones de habitantes, con una disponibilidad de agua per cápita de 1, 761 m³/hab/año (GRADO DE PRESIÓN ALTO).
- 2) Lerma: 27.69 millones de habitantes con una disponibilidad de agua per cápita de 1, 273 m³/hab/año (GRADO DE PRESIÓN ALTO)
- 3) Golfo Norte (Pánuco): 5.96 millones de habitantes con una disponibilidad de agua per cápita de 4, 812 m³/hab/año. (GRADO DE PRESIÓN MEDIO).
- 4) Aguas del Valle de México (Pánuco): 25.40 millones de habitantes con una disponibilidad de agua per cápita de 136 m³/hab/año. (GRADO DE PRESIÓN MUY ALTO).

Que de acuerdo con la CONAGUA (2023), en México se extraen 89,804 hectómetros cúbicos de agua al año, de los cuales el 76.3% es para uso agrícola, 14.8% para el abastecimiento público, 4.9% para uso industrial integrado y el 4.1% para uso de energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad. Asimismo, el Programa Hídrico Regional 2021-2024 para la Región Hidrológica-Administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, refiere que el incremento en la extracción de agua en cuencas y acuíferos del país ha ocasionado que exista una situación de sobreexplotación en 32 de los 41 acuíferos existentes en el ámbito territorial de la Unidad, por lo que se considera deficitaria, debido a que el caudal concesionado o asignado es mayor que el de agua renovable. Lo anterior ha llevado a la pérdida de servicios ecosistémicos con una reducción en los beneficios que proporciona la naturaleza.

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, establece en el eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua "Preservación y promoción ecológica", teniendo como objetivo 2.2 Promover la conservación y restauración sostenible de los ecosistemas naturales y las estrategias 2.2.2 Restaurar los ecosistemas degradados y promover su recuperación, protegiendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Que en el marco del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de México 2005-2025, Avances y Perspectivas al 2030 y el Código para la Biodiversidad del Estado de México, la Mtra. Delfina Gómez Álvarez Gobernadora del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, por medio de la Protectora de Bosques del Estado de México, da seguimiento al Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (PSAHEM), previendo el otorgamiento de recursos económicos a los usufructuarios, poseedores, propietarios o representantes legales de terrenos forestales, por los servicios ambientales hidrológicos que generan.

Que con base en el estudio Hídrico realizado por PROBOSQUE y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en 2018 se determinó el volumen de recarga potencial de 30.64 millones de metros cúbicos para las cuencas de Lerma y Balsas de los predios de este Programa, por lo que resulta necesario continuar incentivando a los propietarios de los bosques, para mantener e incrementar los servicios ambientales.

Que nuestra problemática central, se refiere a la reducción de la superficie forestal y escasos trabajos para la conservación y protección de los bosques, así como la afectación de 12,700.29 ha con un total de 816 incendios forestales en 2025, en tanto que, por plaga de insectos descortezadores, muérdago y plantas parásitas, se afectaron 4,842.5 hectáreas forestales (PROBOSQUE, 2025).

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, la demanda de agua en el Estado de México se ha incrementado de manera insostenible, por la mala gestión de este recurso para las diversas actividades humanas, crecimiento industrial desordenado, uso agrícola ineficiente, cambio uso de suelo, aumento del crecimiento poblacional y el cambio en los patrones de recarga de agua subterránea y retención de humedad en la capa forestal. Lo anterior ha comprometido la disponibilidad de agua tanto en calidad y cantidad, así como la afectación a la calidad de vida de los Mexiquenses por la acumulación de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Es por ello que para el actual gobierno se considera como uno de sus ejes principales Agua para todos y cuidado de la naturaleza en el cual se establece que la cobertura de agua potable y el acceso a un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental para la vida.

Que el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) estudia el estrés hídrico y lo define como el porcentaje que una ciudad, o país consume del total del agua de la que dispone en un año. Bajo esos parámetros; el Estado de México se encuentra en el rango de "Extremo Alto" con una puntuación de 4.76, siendo el 5 la máxima posible, ocupando el quinto lugar después de Baja California Sur (5), Guanajuato (4.94), Ciudad de México (4.9) y Aguascalientes (4.81).

Que aunado a lo anterior el Estado de México destaca a nivel nacional por su intensa dinámica demográfica, por lo que proyectan 18.88 millones de habitantes para el año 2030 en el Estado de México, de acuerdo con la CONAPO con las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050.

Que la migración de población no es sólo un fenómeno económico, político, social y cultural. Tiene además un componente esencial que no ha sido reflexionado en su complejidad: la relación existente entre la devastación ambiental y los procesos migratorios, tanto en el lugar de salida, en el trayecto, el lugar de llegada y el posible retorno de los migrantes.

Que visto desde la perspectiva de lugar de salida o expulsión, el proceso migratorio está vinculado con la degradación de las condiciones ambientales locales de producción y reproducción, éstas pueden ser: inundaciones, sequías, desertificación, desaparición o contaminación de sistemas hidrológicos, pérdida de ecosistemas completos, culturas, lenguas, saberes tradicionales, locales y ambientales, etc. (Ocampo N., Peña A. y Rosas, 2007).

Que, en este marco, el Gobierno del Estado de México, cuenta con la Secretaría del Campo encargada de planear, promover, coordinar, supervisar y regular el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, apícolas, así como coadyuvar en la atención y solución de los problemas agrarios en el Estado y a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), es la encargada de ejecutar el Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (PSAHM), cuyo objetivo principal es fomentar la sostenibilidad de los bosques de la entidad mexiquense, mediante la entrega de un recurso económico y acompañamiento técnico forestal a los propietarios y/o poseedores que cuenten con superficie cubierta por bosques templados y bosques tropicales caducifolios, dentro del territorio del Estado de México, que cuenten con cobertura mayor o igual al 50% y vegetación de zonas semiáridas con cobertura mayor o igual al 40%, a fin de que las personas beneficiarias lleven a cabo acciones de conservación y/o protección y fomento forestal, que permitan la permanencia y aumento de la cobertura forestal, propiciando la infiltración de agua.

Que mediante Acuerdo FIPASAHM 25/EXT039/01, de fecha 18 de diciembre 2025, el Comité Técnico del Fideicomiso Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México, acordó por unanimidad de votos, aprobar la modificación a las Reglas 2026 del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

Que en la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Protectora de Bosques del Estado de México, celebrada el día 11 de diciembre del 2025, mediante el acuerdo PBE/06-2025/004, se aprobaron las Reglas del Programa, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 29 fracciones I y V de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México; 13 fracciones IV y X y 19 fracción II del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México; artículos 3.17 y 3.18 del Código para la Biodiversidad del Estado de México y artículo 6, fracción I, 7 y 9 fracciones II y XII del Reglamento Interno de la Protectora de Bosques del Estado de México y demás ordenamientos aplicables.

Que con fecha 15 de enero del 2026, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo dispuesto el artículo 11 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen respectivo de las presentes Reglas.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se expide el siguiente:

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE EMITEN LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA QUEDAR COMO SIGUE:

MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

1. Disposiciones generales

1.1. Definición del Programa

El Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México tiene como propósito fomentar la sostenibilidad de los bosques de la entidad mexiquense, mediante la entrega de recurso económico y acompañamiento técnico forestal a las personas propietarias y/o poseedores que cuenten con superficie cubierta por bosques templados y bosques tropicales caducifolios, dentro del territorio del Estado de México, con cobertura mayor o igual al 50%; y vegetación de zonas semiáridas con cobertura mayor o igual al 40%.

2. Derechos o dimensiones que atiende

Medio ambiente sano y la no discriminación.

3. Glosario de términos

Para efecto de las presentes Reglas, se entiende:

Acompañamiento técnico: al asesoramiento a las personas beneficiarias, para el manejo, protección, restauración y/o aprovechamiento de sus recursos forestales.

Acta de asamblea: al Documento que contiene el registro de cada una de las decisiones tomadas por los miembros del Comisariado Ejidal o Comunal, respecto de los asuntos urgentes puestos a consideración de las personas integrantes del núcleo agrario presentes, e inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN).

ADDATBC: al acta de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras de Bienes Comunales.

ADDATC: al Acta de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales.

Apoyo: a los recursos económicos otorgados por el Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), y/o acompañamiento técnico forestal gratuito para compensar los esfuerzos que hacen las personas beneficiarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

Área técnica del Programa: al Área responsable del Programa.

Asamblea: al órgano supremo del Ejido o Comunidad, donde participan todas las personas Ejidatarias y/o Comuneras legalmente reconocidas con facultades expresas en el artículo 23 de la Ley Agraria vigente, para conocer y resolver los asuntos puestos a su consideración relacionados con el Núcleo Agrario y que son competencia exclusiva de la asamblea.

Carpeta Básica: al Conjunto de documentos del Núcleo Agrario donde se establece la creación, constitución y reconocimiento de ejidos y comunidades, integrada por la Resolución Presidencial, Sentencia Ejecutoriada de los Tribunales Agrarios, Acta de Posesión y Deslinde y Plano Definitivo.

Cobertura arbórea: a la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje.

Comisión de Verificación Técnica: al Órgano del Comité Técnico del Fideicomiso que tiene por objeto la vigilancia y supervisión de las condiciones en el lugar, sobre la situación que guardan los predios candidatos a la obtención de los beneficios del Programa. Así mismo, supervisar la correcta aplicación de los recursos económicos autorizados a las personas beneficiarias y para gastos de operación del Fideicomiso, debiendo informar de ello al Comité Técnico.

Comité Técnico del FIPASAHM: al Órgano de Gobierno del Fideicomiso, facultado para aprobar las solicitudes del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos; así como de la coordinación y evaluación técnica y financiera del Programa, tomando bajo su responsabilidad la aprobación y la distribución de los fondos, dando transparencia a su asignación, con base en las facultades consignadas en el Reglamento Interno del Comité Técnico del "FIPASAHM".

CONAFOR: a la Comisión Nacional Forestal.

Contrato de Adhesión: al instrumento jurídico que suscribe cada persona beneficiaria con PROBOSQUE, en el cual se comprometen recíprocamente, a respetar y cumplir una serie de condiciones y actividades pactadas a fin de preservar, mejorar e incrementar los ecosistemas forestales del Estado de México.

Convenio de Colaboración: al acuerdo entre al menos dos partes que buscan trabajar juntas en un proyecto en forma colaborativa.

Convenio de Concertación: al instrumento jurídico que suscribe cada persona beneficiaria con PROBOSQUE y CONAFOR, en el cual se compromete recíprocamente, a respetar y cumplir una serie de condiciones pactadas fin de contribuir al objetivo del programa a través del Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales (MLPSA) mediante la modalidad de Fondos Concurrentes.

Convocatoria: al documento legal emitido por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo por medio del Organismo Público Descentralizado denominado Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), mismo que establece las bases para participar en los diferentes Programas.

Cuenca Alta o zona de captación: a las áreas cercanas a la divisoria de aguas o parteaguas en la porción más elevada de la cuenca. En esta zona se forman los primeros escurrimientos.

Cuenca Baja o Zona de Descarga: al sitio donde el río principal desemboca a ríos mayores, estuarios o humedales.

Cuenca Media o zona de almacenamiento: a la zona de transición entre la cuenca alta y la cuenca baja, donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y en la que el río principal mantiene un cauce definido.

Dictamen Jurídico: al documento legal emitido por la Unidad Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de PROBOSQUE, en el que se evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos y la validez de la documentación presentada, con el objetivo de determinar la procedencia o no de la solicitud correspondiente.

Dictamen Técnico: a la opinión emitida por el área responsable del programa de PROBOSQUE sobre el análisis de las condiciones del predio, a través de la información recabada por técnicos de la Delegaciones Regionales Forestales donde se determina la factibilidad del terreno para obtener el apoyo al presente Programa, utilizando como herramienta el Sistema de Información Geográfica de PROBOSQUE y verificada en campo.

Fiduciaria: a la institución financiera contratada para la administración de los recursos del FIPASAHM.

FIPASAHM: al Fideicomiso Público de Administración e Inversión número F/663, denominado Fideicomiso Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México y sus convenios modificatorios.

Germoplasma Forestal: al elemento de los recursos genéticos que maneja la variabilidad genética, entre ellos el polen, semillas y partes vegetativas.

GMPM: a la Guía de Mejores Prácticas de Manejo (GMPM) es un documento técnico de planeación participativa que permite programar las actividades obligatorias y elegibles a realizarse en los predios incorporados al Pago por Servicios Ambientales.

Grupos Indígenas: a las colectividades humanas, descendientes de poblaciones que, al inicio de la colonización, habitaban en el territorio de la entidad, las que han dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros antes de la conformación del Estado de México, que afirman libre y voluntariamente su pertenencia a cualquiera de los pueblos señalados en el artículo 6 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.

Índice de Presión Económica a la Deforestación: al resultado de un modelo econométrico espacialmente explícito que refleja la probabilidad de que una superficie forestal, con base en el análisis de variables sociales, económicas e institucionales, sea susceptible al cambio de uso de suelo. Refleja la probabilidad de bosques y bosques tropicales caducifolios, en particular, de ser deforestados en un futuro cercano, basándose en la correlación entre variables económicas y de deforestación observada en el pasado.

INECC: al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Instancia Ejecutora: a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal de PROBOSQUE.

Instancia Normativa: al Comité Técnico del FIPASAHM.

Instancia Responsable: a PROBOSQUE

Lista de espera: a la relación de personas solicitantes, que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa, no son sujetos de apoyo en ese momento, por haberse cumplido la meta de personas beneficiarias programada para el ejercicio fiscal correspondiente o por no existir suficiencia presupuestal.

Listado de personas Beneficiarias Incumplidas: al documento publicado por la instancia responsable, respecto de las personas sancionadas por incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de Adhesión, respecto de los Programas en que participan con PROBOSQUE.

Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales (MLPSA): a los acuerdos de colaboración entre actores públicos y privados que permiten la suma de recursos económicos, así como la formalización de alianzas para un mismo fin.

Núcleo Agrario: al término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o comunales, que han sido beneficiados por una Resolución Presidencial, o Sentencia Ejecutoriada de los Tribunales Agrarios, a través de la cual les fueron concedidas tierras, bosques y agua.

Padrón de personas beneficiarias: a la relación oficial de los beneficiarios del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

Personas Beneficiarias: a los Núcleos Agrarios, personas físicas y/o jurídicas colectivas que acreditan la legal propiedad, posesión, usufructo o representación de los terrenos donde solicitan el apoyo del Programa.

Personas jurídicas colectivas: a las constituidas conforme a las leyes mexicanas, por grupos de individuos a las cuales el derecho considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones.

Personas propietarias y/o poseedoras: a los dueños o poseedores de los predios como Núcleos Agrarios, Personas Físicas y/o Jurídica Colectivas.

Personas Solicitantes: a las Personas propietarias y/o poseedoras de terrenos forestales y/o preferentemente forestales que presenten solicitud única debidamente requisitada a fin de obtener los apoyos de los Programas de acuerdo a la Convocatoria y Reglas de Operación.

PHINA: al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.

Planta: a los seres vivos mayormente fotosintéticos sin capacidad locomotora cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa.

Plantación Forestal Comercial: al establecimiento, cultivo y manejo de vegetación forestal en terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es la producción de materias primas forestales destinadas a su industrialización y/o comercialización.

PMPM: al Programa de Mejores Prácticas de Manejo que en forma obligada deberán presentar los beneficiarios del Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales a través de la modalidad de Fondos Concurrentes, el cual considera la programación de actividades generalmente por cinco años.

Polígono: a la forma geométrica regular o irregular que representa las entidades geográficas que tienen un área definida, y que sirve para la validación del área a conservar y proteger sobre la superficie de la tierra, cuyo uso de suelo puede ser preferentemente forestal.

Predio adyacente: a los predios cercanos, próximos o colindantes entre sí que tengan características ecológicas similares.

PROBOSQUE: a la Protectora de Bosques del Estado de México.

PROCEDE: al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.

Programa de manejo forestal: al documento técnico de planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal sustentable.

Programa Restauración Ecológica de Ecosistemas Forestales: al Programa Restauración Ecológica de Ecosistemas Forestales que tiene como propósito incidir en la recuperación de los ecosistemas forestales, impulsando acciones de restauración en ecosistemas forestales mediante la reforestación y su preservación durante tres años para garantizar su crecimiento.

Programa: al Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (PSAHM).

RAN: al Registro Agrario Nacional.

Recurso económico: al apoyo económico otorgado por el Gobierno del Estado de México, a través de PROBOSQUE y/o CONAFOR.

Refrendo: a los predios que han sido beneficiados en el ejercicio inmediato anterior, y que mantienen el mismo polígono.

Reglas: a las Reglas de Operación del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

Segunda persona beneficiaria: a la persona quien por imposibilidad del titular o mediante causa justificada, podrá recibir el apoyo directamente y será responsable de cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación y el Contrato de Adhesión.

SEMARNAT: a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Servicios Ambientales Hidrológicos: a los servicios que brindan los bosques a través de la cobertura forestal, que inciden directamente en el mantenimiento de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, el mantenimiento de la calidad del agua, la reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo, la reducción de las corrientes durante los eventos extremos de precipitación, la conservación de manantiales, el mayor volumen de agua superficial disponible en época de secas; así como la reducción del riesgo de inundaciones, a través de la permanencia de la cobertura forestal.

Sistema de Información Geográfica: a la herramienta informática integrada por datos, tecnología (hardware y software), análisis, visualización y factor organizativo, con el objetivo de capturar, analizar, almacenar, editar y representar las áreas potenciales a beneficiar en el Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

Solicitud Única: al formato proporcionado por PROBOSQUE mediante el cual la persona solicitante manifiesta su interés en participar en el o los diferentes Programas de Desarrollo Forestal.

Usufructuario: a la persona que posee derecho real de disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa.

Zonas de Recarga Hídrica de las Cuencas del Estado de México (ZRHCEM): a la capa de información geoespacial creada por PROBOSQUE, la cual ubica las zonas de recarga, almacenamiento y descarga hídrica.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Fomentar la sostenibilidad de los bosques de la entidad mexiquense, mediante la entrega de recurso económico y acompañamiento técnico forestal a las personas propietarias y/o poseedores que cuenten con superficie cubierta por bosques templados y bosques tropicales caducifolios, dentro del territorio del Estado de México, con cobertura mayor o igual al 50%; y vegetación de zonas semiáridas con cobertura mayor o igual al 40%.

4.2. Objetivos Específicos

- I. Entregar recurso económico y acompañamiento técnico a los propietarios y/o poseedores de áreas forestales por el servicio ambiental que proporcionan sus bosques;
- II. Fomentar el cuidado de los bosques a través de acciones de conservación y protección que permitan la recarga hídrica, para garantizar el suministro de agua a la población; y
- III. Promover la productividad social a través de la generación de empleos al realizar las acciones de conservación y protección de la cobertura forestal y de esta manera complementar el mejoramiento de la economía familiar de las personas beneficiarias.

5. Universo de atención

a) Población universo

Las personas propietarias y/o poseedoras que cuenten con superficie de terrenos con cubierta forestal dentro del territorio del Estado de México.

b) Población potencial

Las personas propietarias y/o poseedoras que cuenten con superficie de terrenos cubiertos por bosques templados, bosques tropicales caducifolios y vegetación de zonas semiáridas, dentro del territorio del Estado de México.

c) Población objetivo

Las personas propietarias y/o poseedoras que cuenten con superficie de terrenos cubiertos por bosques templados con cobertura mayor o igual al 50%, bosques tropicales caducifolios y vegetación de zonas semiáridas con coberturas mayores o iguales al 40% que se encuentren en el territorio del Estado de México

6. Cobertura

El programa operará en los municipios del Estado de México, que tengan cobertura forestal.

7. Apoyo**7.1. Tipo de apoyo****7.1.1 Recurso económico.**

El apoyo se destinará con base en las Zonas de Recarga Hídrica de las Cuencas del Estado de México que determine PROBOSQUE tomando en consideración la necesidad de atender las áreas de recarga, almacenamiento y descarga en las principales cuencas y subcuencas hidrológicas de la entidad.

Se asignará un pago compensatorio de \$3,500.00 por hectárea, a quienes cuidan y protegen los bosques contenidos en la Cuenca Alta, también conocida como área de captación hídrica, con una superficie máxima de 400 hectáreas.

Para predios con certificación en manejo forestal, otorgados por la Forest Stewardship Council (FSC), el monto será de \$3,600.00 por hectárea y una superficie máxima de hasta 450 hectáreas.

Para apoyar las áreas de almacenamiento y descarga hídrica o Cuencas Media y Baja, respectivamente, se asignará un pago compensatorio de \$1,500.00 por hectárea, a quienes cuidan y protegen la vegetación contenida en los ecosistemas de bosque tropical caducifolio y zonas semiáridas de la entidad.

En predios con certificación en manejo forestal, otorgados por la Forest Stewardship Council (FSC), el monto será de \$1,700.00 por hectárea y una superficie máxima de hasta 300 hectáreas.

7.1.2 Acompañamiento técnico

A través del personal técnico de las delegaciones regionales de PROBOSQUE o en su caso, de asesores técnicos externos independientes al Organismo, siempre y cuando la persona física o moral cuenten con Registro Forestal Nacional (RFN) expedido por la SEMARNAT o comprueben estar inscritos en el mecanismo de asesores técnicos de la CONAFOR en la capacidad que corresponda al programa, quienes capacitarán y acompañarán con las técnicas al alcance, para que el beneficiario ejecute las actividades forestales de acuerdo con el programa, con el compromiso y la visión de asegurar la conservación y protección del área forestal apoyada.

7.2. Monto del apoyo

El recurso económico será gratuito, se cubrirá en su totalidad por el Gobierno del Estado de México, a través de PROBOSQUE, y no generará un costo a las personas beneficiarias.

El presupuesto estatal que se asigna para el ejercicio vigente del PSAHEM, se distribuirá en el orden de recepción de las solicitudes que, el Comité Técnico del FIPASAHM califique con carácter aprobatorio y la entrega del recurso económico estará supeditado a la disponibilidad presupuestal.

El pago se realizará en dos ministraciones; la primera ministración correspondiente al 70% del monto total asignado se entregará con fecha posterior a la firma del Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación, dependiendo del caso en concreto; para el otorgamiento de la segunda ministración correspondiente al 30%, se entregará en función de la información técnica, de gabinete y geográfica de los trabajos realizados por la persona beneficiaria con base en el formato Informe final de actividades, previa visita de campo, misma que se acreditará con el levantamiento de una minuta de verificación en campo, que deberá estar firmada por la persona beneficiaria, así como el técnico comisionado por PROBOSQUE y en su caso por el asesor técnico independiente al Organismo contratado por decisión del beneficiario.

7.3. Origen de los recursos

El 13 de agosto del año 2007, por Acuerdo del Ejecutivo se constituyó el Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHM), con un capital semilla actual de 26.4 millones aportados por el gobierno estatal que prevé el otorgamiento de un pago compensatorio a propietarios y/o poseedores de terrenos forestales, por los servicios ambientales hidrológicos que generan.

De conformidad con los artículos 216-I y 216-J del Código Financiero del Estado de México y Municipios las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, corresponden al 3.5% sobre el monto de los ingresos efectivamente recaudados por concepto del suministro de agua potable y que deben depositarse en el fideicomiso mencionado.

8. Mecanismos de enrolamiento**8.1. Personas Beneficiarias**

Para hacerse acreedores o acreedoras del apoyo que otorga el Programa a las personas solicitantes deberán realizar los trámites de registro de manera personal, en las fechas y lugares que para tal efecto establezca la Convocatoria de PROBOSQUE.

8.1.1. Criterios y requisitos de selección**8.1.1.1. Criterios de selección**

Se determinará la superficie factible con base en el análisis cartográfico, las visitas de verificación en campo y a la documentación legal presentada, con la participación del personal de las Delegaciones Regionales Forestales, del área responsable del programa y de la Unidad Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de PROBOSQUE.

Los criterios técnicos para definir los predios elegibles del Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, se clasifican en dos categorías: Cuenca Alta o también conocida como Área de Captación; y Cuencas Media y Baja o áreas de almacenamiento y descarga, respectivamente; misma que se podrá apoyar con la superficie mínima y máxima, conforme a la siguiente tabla:

Zonas de Recarga Hídrica de las Cuencas del Estado de México (ZRHCEM)	Formaciones forestales	Cobertura arbolada (%)	Superficie (ha)		Monto/ha (\$)
			Mínima	Máxima	
Cuenca alta (Prioridad 1).	Bosque templado	50 al 100	20	400 y exclusivamente para predios con certificación FSC, hasta 450	\$3,500.00 y exclusivamente para predios con certificación FSC \$3,600.00
	Bosque tropical caducifolio	40 al 100			
	Vegetación de zonas semiáridas	40 al 100			
Cuenca media y baja (Prioridad 2).	Bosque templado	50 al 100	20	300	\$1,500.00 y exclusivamente para predios con certificación FSC \$1,700.00
	Bosque tropical caducifolio	40 al 100			
	Vegetación de zonas semiáridas	40 al 100			

1) Criterios de dictaminación

La dictaminación de las solicitudes se realizará conforme se vayan recibiendo las mismas. El Comité Técnico del FIPASAHM asignará los apoyos disponibles del Programa para las solicitudes que resulten factibles y hasta donde el recurso presupuestal alcance.

- I. El cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Reglas, especificaciones técnicas y conforme a los tiempos establecidos en la Convocatoria; y
- II. Con base en la información obtenida en gabinete, verificación en campo y dictámenes técnico y jurídico.
- III. Cuando la superficie factible se encuentre en el límite de las ZRHCEM, se estimará el porcentaje de la superficie en cada una de las partes y se considerará lo siguiente:
Cuando la superficie factible sea mayor a 50% dentro de una ZRHCEM se asignará a la prioridad 1 o 2 de la superficie dominante.

Se evaluarán con base en los puntos de los criterios siguientes:

No.	Criterio	Puntos
1.	Cobertura forestal (Se determinará en apego al formato de "Dictamen Técnico" del Sistema de Gestión de Calidad).	
	Bosques templados con coberturas entre el 50 y 100%.	8
	Bosque tropical caducifolio con coberturas de entre el 40 y 100%.	5
	Vegetación de zonas semiáridas con coberturas del 40 al 100%.	3
2.	El predio recibió apoyos de los Programas de Gobiernos Federal, Estatal o Municipal para actividades de protección, restauración y fomento forestal en el año anterior a esta Convocatoria.	
	No	5
	Sí	3
3.	La persona solicitante recibe algún pago del gobierno federal, municipal o de alguna Organización No Gubernamental (ONG) por concepto de servicios ambientales hidrológicos.	
	No	5
	Sí	3
4.	En la superficie propuesta existe tala clandestina	
	No	8
	Sí	5
5.	En la superficie propuesta existen plagas o enfermedades forestales.	
	No	5
	Sí	3
6.	En el predio existen corrientes o cuerpos de agua.	
	Ríos y/o arroyos permanentes.	10
	Cuerpos de agua (presa, lago natural, laguna o bordo) o corrientes intermitentes.	7
	Ninguno de los anteriores	5

No.	Criterio	Puntos
7.	La persona solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad y discriminación (indígena o mujer).	
	Sí	5
	No	3
8.	El predio propuesto se ubica en un Área Natural Protegida (ANP).	
	Área Natural Protegida, Área de Protección de Flora y Fauna, Área de Protección de los Recursos Naturales o Reserva de la Biósfera de carácter federal	10
	Parque o Reserva de carácter estatal.	7
	Al menos el 50% de la superficie propuesta se ubica dentro de la zona de amortiguamiento del ANP	5
9.	Se encuentra dentro de las zonas consideradas con riesgo de deforestación de acuerdo al Índice de Presión Económica a la Deforestación elaborado por el Instituto Nacional de Energía y Cambio Climático (INECC) Versión 2018.	
	Muy alto y Alto	10
	Medio	7
	Bajo y Muy Bajo	5
12.	Áreas Prioritarias de Captación y Recarga de Mantos Acuíferos (APCRMA) (indicar la más dominante en el predio).	
	Alta y muy alta	10
	Baja y moderada	5
13.	El área propuesta se ubica dentro de un acuífero con sobreexplotación, de acuerdo con la clasificación de la CONAGUA.	
	Déficit	10
	Disponibilidad	5
14.	El predio solicitante cuenta con certificado al buen manejo forestal otorgado por alguna certificadora nacional o internacional.	
	Sí	14
	No	5
Máximo Total de Puntos		100

Para el caso de que no exista cobertura presupuestal suficiente para la entrega del apoyo a todas las solicitudes factibles, la calificación obtenida con base al cuadro anterior, determinará la asignación de los apoyos, considerando desde el puntaje más alto (100 puntos), y de manera descendente hasta donde alcance el recurso, en caso de empate de puntos, se tomará en cuenta lo especificado en los criterios de priorización, así como la fecha en que fue registrada en el Programa.

2) Serán inelegibles para acceder al Programa:

- I. Aquellas personas beneficiarias que presentan algún incumplimiento en los Programas y/o adeudo con PROBOSQUE;
- II. Las personas físicas o jurídico colectivas que hubiesen sido sancionadas con la cancelación o suspensión de apoyos de cualquier índole y se encuentren dentro del listado de sancionados de PROBOSQUE y de la CONAFOR;
- III. Los predios que hubiesen sido sancionados administrativamente por infracciones a la normatividad forestal aplicable, siempre y cuando no se haga el reintegro del recurso respectivo previo a la aprobación de la Instancia Normativa;
- IV. Aquellos predios que no cumplan con los requisitos establecidos o en su caso, proporcionen información incompleta, falsa o apócrifa para su inscripción en el Programa;
- V. Áreas afectadas por incendios en la temporada actual e inmediata anterior a la Convocatoria actual; derivada del análisis cartográfico y verificación en campo;
- VI. Si una persona beneficiaria ya cuenta con la autorización de su Programa de Manejo Forestal, no podrá ser persona beneficiaria si desiste de la ejecución y de los compromisos contraídos en la misma, hasta en tanto no se ejecute el Programa autorizado, a reserva de que, conforme a las justificaciones proporcionadas, el área técnica del Programa considere viable dicho desistimiento, previa opinión de la Unidad Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia;
- VII. Si los predios cuentan con procedimiento administrativo respecto de la suspensión, revocación, nulidad u otra respecto de su autorización de aprovechamiento forestal o registro de plantación conforme a la normatividad aplicable;
- VIII. Así también, cuando se tenga evidencia mediante escrito o notificación girada por autoridad competente a PROBOSQUE, sobre la existencia de conflictos sociales, o cuando de las documentales que obren en los archivos de PROBOSQUE, exista evidencia clara de conflictos de representación del Predio, o propiedad del mismo, que pueda poner en riesgo la aplicación de los apoyos del Programa, situación que será puesta a consideración del Comité Técnico del FIPASAHM a efecto de que se tomen las medidas pertinentes, respecto de la situación que guarda el predio;
- IX. Áreas que están siendo beneficiadas con algún programa de Pago de Servicios Ambientales (Hidrológicos, Captura de Carbono, Biodiversidad, entre otros), que se otorgan a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), PROBOSQUE, exceptuando las que se suscriban en Convenios entre el Comité Técnico del FIPASAHM con los gobiernos Federal, Estatal, Municipal;
- X. Las personas beneficiarias de ejercicios anteriores, que hayan comprometido actividades y no las hayan realizado o justificado oportunamente ante el Comité Técnico del FIPASAHM;

- XI. Las/los servidores (as) públicos (as), cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; los cuales podrán ser sancionados por la autoridad competente de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
- XII. Ejidos y comunidades que no tengan vigentes sus Órganos de representación, con excepción del plazo otorgado por la Ley Agraria a los cargos de suplentes con posterioridad al vencimiento;
- XIII. Las personas beneficiarias que hayan recibido recurso económico mayor a lo establecido en el contrato de adhesión, en las convocatorias anteriores y no hayan realizado el reintegro de este a "PROBOSQUE", a la cuenta bancaria proporcionada por la Dirección de Administración, Finanzas y de Gestión documental; y
- XIV. Las demás que determine la Instancia Normativa.

8.1.1.2. Requisitos

La forma en que las personas solicitantes se inscribirán al programa, será cumpliendo los siguientes numerales:

- I. Ser personas físicas o jurídico colectivas de nacionalidad mexicana o que hayan adquirido la residencia mexicana, que sean usufructuarios, poseedores, propietarios o representantes legales de terrenos forestales con cubierta arbolada de acuerdo a lo especificado en el cuadro criterios de selección en el punto 8.1.1.1. de las presentes Reglas.
- II. Presentar Solicitud Única debidamente requisitada, conforme a la Convocatoria y las presentes Reglas, en la oficina receptora de la Delegación Regional Forestal de PROBOSQUE, a la que corresponda, la cual será incorporada al expediente respectivo, siendo responsabilidad de dicha Unidad administrativa turnar en forma conjunta con los demás requisitos al área ejecutora. En dicha solicitud se deberá de designar una Segunda persona beneficiaria, quien por imposibilidad del titular o mediante causa justificada, podrá recibir el apoyo directamente y será responsable de cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas, así como el total de las obligaciones comprometidas en el contrato de adhesión o Convenio de Concertación. En el caso de los núcleos agrarios, la designación de una Segunda persona beneficiaria, deberá recaer en algún integrante titular del órgano del comisariado.
Cuando así lo determinen viable las personas solicitantes correspondientes a personas físicas o jurídico colectivas podrán presentar una carta poder alterna en donde especifiquen que por causas de fuerza mayor desde el momento de la solicitud otorgan poder amplio y cumplido a la persona que determinen, deberá ser presentada en original vigente, debidamente requisitada, la cual debe estar signada por la persona otorgante y apoderado y sus dos testigos, anexando copias simples de las identificaciones oficiales vigentes y legibles de las personas que participan en las mismas, a efecto puedan continuar con los trámites correspondientes al Programa hasta su conclusión, aplicando únicamente al presente ejercicio fiscal;
- III. Presentar el Registro de Información de la persona solicitante y/o beneficiario (a), en el cual se deberá describir toda la información catalogada como "obligatoria". Para Núcleos Agrarios se deberá llenar este formato con la información correspondiente a las personas integrantes del Comisariado (Presidente (a), Secretario (a) y Tesorero (a)). Cuando la segunda persona beneficiaria o designada adquiera la titularidad respecto del apoyo, deberá de integrar la información. Los datos personales recabados, serán tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, así como en las demás disposiciones en esta materia.
- IV. Entregar copia de identificación oficial vigente, con fotografía legible, en caso de que la identificación no cuente con el domicilio de la persona solicitante, deberá entregar comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, etc.) con vigencia no mayor a tres meses y constancia domiciliaria emitida por la autoridad competente, solo en los casos en que no se cuente con alguno de los anteriores.
- V. Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.
- VI. Acreditar la legal propiedad o posesión del terreno con la siguiente documentación:
 - a) Núcleos Agrarios: PHINA y/o Carpeta Básica, conformada por la Resolución Presidencial, Acta de Posesión y Deslinde y en su caso Plano definitivo; o resolución ejecutoriada por la autoridad competente. Los Núcleos Agrarios que ya se encuentren certificados por el PROCEDE, presentarán únicamente el ADDATE o ADDATBC.
 - b) Las Personas Físicas y/o Jurídico Colectivas: Documento legible que acredite la propiedad o posesión del predio que se destinará al Programa inmatriculación administrativa, escritura pública, sentencia ejecutoriada emitida por autoridad competente, usucapión, sucesión *ad perpetuam*, traslado de dominio, contrato privado de compraventa, certificado parcelario, cesión de derechos agrarios o parcelarios, constancia de posesión vigentes, para el ejercicio fiscal correspondiente emitida y firmada por los integrantes del Órgano de representación del Núcleo Agrario (Presidente (a), Secretario (a) y Tesorero (a)), o en su caso, por el Secretario del Ayuntamiento, según corresponda la ubicación del predio y el régimen de propiedad.

Para el caso de contrato de usufructo o arrendamiento del predio, debe estar vigente, acorde a los plazos establecidos para la ejecución del Programa, el cual no debe exceder un plazo máximo de 5 años, de conformidad con el Código Civil del Estado de México acompañado del instrumento legal que acredite la propiedad o posesión del predio, así mismo, su objeto deberá ser acorde al programa.

En caso de presentar constancias de posesión, estas deberán ser en original y/o copia cotejada emitidas por el Órgano de representación del Núcleo Agrario correspondiente, debiendo estar sellada y firmada por las personas integrantes de la Presidencia, Secretaría y Tesorería del comisariado, teniendo, para PROBOSQUE, una vigencia desde su expedición y hasta el año fiscal correspondiente de la conclusión del periodo de representación del comisariado por quien fue expedida; así mismo, en el caso de predios particulares las constancias deberán presentarse en original y/o copia cotejada y ser

emitidas por el Secretario del Ayuntamiento correspondiente, éstas deberán ser vigentes para el ejercicio fiscal que corresponde y en este caso, solo serán válidas, cuando los predios no sean parte de la superficie de núcleos agrarios; en ambos casos deberán contener la ubicación del predio, medidas y colindancias, así como la superficie total del predio.

Para ambos casos se adjuntará un plano o croquis de localización que permita identificar espacialmente el área propuesta a ser beneficiada, dicho plano, croquis o captura de Google Earth, el cual contendrá al menos una coordenada correspondiente a un vértice o esquina del predio, firmado por el propietario, posesionario y/o representante legal.

No se aceptarán constancias o certificados de uso común presentadas por ejidatarios o comuneros, ya que éstas documentales acreditan el beneficio a obtener de los terrenos aprovechados como núcleo agrario, salvo que se presente el acta de asamblea vigente inscrita o para su trámite ante el RAN, en donde se autorice el derecho a realizar las actividades correspondientes.

- VII. Cuando se solicite el recurso económico a través de un representante legal, se deberán presentar además los siguientes documentos:

a) Los Núcleos Agrarios:

a.1. Copia del acta de asamblea de elección vigente, respecto del órgano de representación, inscrita o presentada para su trámite ante el RAN, si las personas integrantes del comisariado ya cuentan con las credenciales vigentes expedidas por el RAN que los acredita como Presidente (a), Secretario (a) y Tesorero (a), éstas serán aceptadas como acreditación de dicho registro. En caso de que se presente alguna contingencia sanitaria, en el supuesto de que las autoridades se encuentren vigentes, y para el caso del fallecimiento de alguno de los integrantes del comisariado (únicamente para la entrega del apoyo, se hará a través de alguno de los titulares, previa presentación del acta de defunción correspondiente, así como una manifestación bajo protesta de decir verdad, que ya se informó a los integrantes del núcleo agrario de tal situación y están de acuerdo, mientras tanto, la solicitud y trámites posteriores podrán ser continuados por el suplente designado en el acta de elección de órganos, hasta en tanto se reactiven las actividades en el ejercicio fiscal correspondiente, para que mediante acta de asamblea, se designe a la persona que ocupará la cartera acéfala, para lo cual, deberá presentar el Acuse de recibido de la inscripción del trámite, ante el Registro Agrario Nacional (RAN).

a.2. Acta de asamblea en donde se manifieste el consentimiento para incorporarse a los beneficios de los Programas, debiendo estar inscrita o presentada ante el Registro Agrario Nacional (RAN), así como comprometerse a destinar los terrenos al objetivo de los Programas. El acta no deberá tener fecha posterior al cierre de la Convocatoria, con la finalidad de dar mayor certeza jurídica. En el caso de que no se pueda llevar a cabo la asamblea con motivo de alguna contingencia sanitaria, los integrantes del comisariado deberán de suscribir una manifestación bajo protesta de decir verdad, que se les informó a los integrantes del núcleo agrario de su participación en el programa y que estos avalaron la gestión respectiva, por lo que, una vez que se reactiven las actividades deberán presentar el acuse de recibido de inscripción para el trámite del acta respectiva.

Se exceptúa de lo anterior, aquellos núcleos agrarios que pretendan participar en el esquema de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes (MLPSA-FC) entre la CONAFOR y PROBOSQUE, se apegarán a los requisitos establecidos en la Convocatoria de la CONAFOR.

b) Personas físicas y/o jurídico colectivas:

Documento vigente, que acredite la representación legal, en su caso, con facultades de administración y/o dominio.

Para el caso de que integren conjuntos prediales, el documento que acredite la representación legal, podrá ser copia del Poder notarial o carta poder simple en original que sea vigente, debidamente requisitada, debiendo anexar una copia simple de cada una de las identificaciones oficiales vigentes de las personas que participan en la misma.

Para el caso de personas jurídico colectivas, exceptuando núcleos agrarios, copia del Acta Constitutiva, escritura, estatutos o documento legal con que se constituyó, debiendo estar protocolizado ante Notario Público, mismo que contendrá facultades de administración.

- VIII. Para el caso de refrendos (aplica para fondos concurrentes) y con el objeto de simplificar el trámite de registro de la solicitud, solo se requerirá presentar la Solicitud Única y el Registro de Información de la persona Solicitante y/o Beneficiaria cuando la documentación legal del predio que se pretende incorporar al Programa obre en los archivos de PROBOSQUE, por un periodo no mayor a tres años anteriores a la solicitud. En caso de ser necesario, se actualizarán las cartas poder simples, actas de asamblea en donde se apruebe la incorporación a los beneficios del Programa y actas de asamblea de elección de órganos que ya hayan fenecido, estas deberán de actualizarse para el ejercicio fiscal correspondiente conforme a las especificaciones señaladas en las presentes Reglas. En cuanto a los poderes notariales, estos deberán de estar vigentes acorde a la normatividad aplicable. En caso de ser necesario se requerirá la información o documentación adicional o complementaria, con la notificación correspondiente conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, PROBOSQUE podrá solicitar a las autoridades competentes la validación de la documentación proporcionada.
- IX. Los predios que sean registrados en la Convocatoria publicada a través de la CONAFOR del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable y sean aprobados en el concepto de Servicios Ambientales a través de MLPSA-FC (Convenio de Colaboración CONAFOR-PROBOSQUE), deberán ingresar su solicitud con base en la Convocatoria publicada por PROBOSQUE, para el ejercicio fiscal en turno.

- X. Las personas beneficiarias de pago por servicios ambientales del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable de la CONAFOR, que forman parte de convenios vigentes de "MLPSA-FC" entre la CONAFOR y PROBOSQUE, deberán registrarse con base en la convocatoria vigente, publicada por PROBOSQUE debiendo solamente llenar la Solicitud Única, así como aquella documentación que no fue solicitada en las convocatorias que dieron origen a su aprobación y en su caso, la documentación que requiera de actualización conforme a lo especificado en los numerales VII, inciso a), numeral a.1. de las presentes Reglas. Para estas personas beneficiarias ya no será necesaria la visita técnica para evaluar la solicitud y tampoco se requerirá el Dictamen Jurídico, solo en caso de cambio de representación o de que se actualice la documentación legal, o la situación jurídica del predio.
- XI. En el caso de los núcleos agrarios, cuando los titulares del Órgano del Comisariado hayan concluido su periodo de gestión y no se hayan celebrado elecciones, los suplentes tomarán el cargo como titulares hasta por un plazo no mayor de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que los propietarios hayan concluido su periodo de gestión, con base en lo establecido en el artículo 39 de la Ley Agraria, por lo que los suplentes estarán habilitados durante dicho periodo, para firmar la solicitud de pago, Registro de Información de la persona solicitante, contrato de adhesión, escritos, minutas, informes, póliza de cheque y demás formatos relacionados con el seguimiento del Programa. Después de este periodo los suplentes dejarán de tener ese carácter, entrando en funciones los nuevos representantes del órgano del Comisariado, para lo cual deberán presentar copia del acta de elección con el acuse de recibido del registro ante el RAN, o en su caso, la Calificación registral Positiva y/o Credenciales expedidas por dicha autoridad; así como el Registro de Información de la Persona Solicitante y/o Persona Beneficiaria respecto de los nuevos representantes, en las Oficinas de este organismo, caso contrario, será dado de baja del Programa.
- XII. Los demás que determine la instancia normativa.

Con la finalidad de mantener actualizado el expediente, si durante el desarrollo de la evaluación de la solicitud o del ejercicio del Programa se realiza cambio de representantes, se deberá presentar en la Delegación Regional que corresponda, la documentación legal que acredite tal situación conforme a los requisitos establecidos en la Convocatoria y en las presentes Reglas, para núcleos agrarios.

Para el cumplimiento de los requisitos contenidos en las fracciones IV, VI, VII y VIII, del presente apartado se deberá entregar copia simple legible de los documentos correspondientes y en su caso, presentar original para su verificación cuando sea requerida, excepto en aquellos casos en los que las fracciones mencionadas indiquen que los documentos deben presentarse en original.

Los interesados deberán presentar su solicitud debidamente requisitada y firmada, así como los requisitos señalados en las presentes Reglas, la documentación deberá estar completa para que la solicitud sea atendida, en su caso la Delegación Regional Forestal correspondiente informará lo conducente conforme al acuse y contará con un término de cinco días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para la presentación de la documentación faltante, siempre y cuando este tiempo no exceda la fecha límite, establecida en la Convocatoria, para la recepción de solicitudes; generando el folio de solicitud correspondiente, en caso de no complementar la documentación faltante dentro de los plazos establecidos se tendrá por desechada su solicitud.

Los interesados que hayan solicitado apoyo de algún otro programa de PROBOSQUE y tengan interés de participar en este programa, conservarán el folio ya asignado al expediente existente y en su caso, lo complementarán con la documentación legal que sea necesaria, conforme a lo establecido anteriormente.

8.1.2. Criterios de priorización

Se dará preferencia en el Programa a las personas solicitantes que:

Por su ubicación geográfica y por los diferentes servicios ambientales que proporcionan, se consideran áreas prioritarias, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter Federal, así como los predios que se encuentren dentro de las zonas consideradas con riesgo de deforestación, (de acuerdo al Índice de Presión Económica a la Deforestación elaborada por el INECC 2016), áreas con incidencia de cambio de uso del suelo (forestal a otros usos), tala ilegal u otros factores que degraden las áreas forestales; derivado de la verificación en campo y del análisis cartográfico. Además de las definidas por PROBOSQUE.

Así también se tomará en consideración lo siguiente:

- I. Predios que tengan ríos con causas de primer orden.
- II. Que las personas participantes cuenten con mayor porcentaje de cobertura arbórea del 75-100%;
- III. Áreas con alta presión por el cambio del uso de suelo (de forestal a urbano o agrícola) de acuerdo con los criterios de dictaminación;
- IV. Que los predios que presenten menor impacto de incendios, tala, plagas, entre otros;
- V. Predios que no son propiedad de Dependencias de la Administración Pública Federal, del Estado de México o Municipales que, cumplen con los requisitos establecidos en las presentes Reglas, en caso de contar con suficiencia presupuestal, de lo contrario se incluirán en el listado de espera;
- VI. Propietarios o personas que tengan predios que pertenezcan a:
 - 1. Grupos de mujeres y/o grupos indígenas;
 - 2. Comunidad y/o grupo de personas que se autoreconocen como afromexicanos;
 - 3. Sean personas con enfermedades crónico degenerativas;
 - 4. Sean víctimas u ofendidas en delitos investigados o juzgados con perspectiva de género;
 - 5. Sean personas repatriadas;

6. Sean mujeres cuidadoras de hijas e hijos menores de edad, de mujeres privadas de su libertad por resolución judicial; Para tales casos, se deberán presentar los o el documento(s) que así lo acredite, expedido por las autoridades o instituciones competentes.

VII. Los demás que determine la instancia normativa.

Lineamientos generales

1. Las ZRHCEM, se podrán consultar en la página web de PROBOSQUE <http://probosque.edomex.gob.mx>
2. En las áreas ubicadas en la Cuenca Alta (Prioridad 1), de acuerdo con la clasificación de las Zonas de Recarga Hídrica de las Cuencas del Estado de México (ZRHCEM), deberán realizarse obras que infiltren agua, contengan el suelo y eviten deslaves en la ladera e inundaciones en la cuenca baja.
3. Podrán ser apoyado los predios que son propiedad de Dependencias de la Administración Pública Federal, del Estado de México o Municipales que, cumplen con los requisitos establecidos en las presentes Reglas, en caso de contar con suficiencia presupuestal, de lo contrario se incluirán en el listado de espera;
4. Para el caso de Certificados parcelarios, es necesario que las coordenadas de la poligonal registrada coincidan con las del certificado respectivo y con la capa de parcelas publicada por el Registro Agrario Nacional.
5. Los predios con superficie arbolada que cuenten con la autorización para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables, serán sujetos de pago, las áreas arboladas que cumplan con las presentes Reglas.
6. Respecto a los predios que se ubiquen en los bosques tropicales caducifolios, las superficies a registrar deberán estar cubiertos con vegetación original, excluyéndose los terrenos que han tenido cambio de uso del suelo y se han repoblado con vegetación arbustiva.
7. Para el caso de los tipos bosques, la referencia y su ubicación, será con base en los tipos de bosques clasificados en el Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2022, o en su caso, serán determinados con base en recorridos de campo para precisar el tipo de vegetación y con el apoyo de un Sistema de Información Geográfica.
8. Los núcleos agrarios, las Personas Físicas y/o Jurídico Colectivas que son beneficiarias (os) a través de Fondos Concurrentes o en algún convenio de colaboración, no podrán incrementar su superficie hasta en tanto esté vigente el convenio.
9. Con la finalidad de que se reúna la superficie mínima, podrán integrar conjuntos prediales, para lo cual se considerará preferentemente "predios adyacentes", con base en la definición siguiente: *"Por predios adyacentes, debe entenderse aquellos predios cercanos o próximos entre sí, que tengan características ecológicas similares, además, de aquellos que estuvieran contiguos o colindantes"*, de preferencia formando un área compacta, o en su caso, se integrarán entre predios ubicados dentro de un mismo municipio.
10. Una vez que las personas solicitantes conozcan los resultados de su solicitud, del 100% de los apoyos económicos asignados deberá aplicar como mínimo el 60% para realizar acciones de protección, restauración, conservación y fomento, dichas actividades se podrán planear para ejecutarlas dentro o fuera del polígono aprobado para el pago, siempre y cuando se ubiquen dentro del predio aprobado, llenada la propuesta de aplicación en el documento "Aplicación de los recursos asignados al pago por servicios ambientales hidrológicos del Estado de México", mismo que será presentado al suscribir el Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación, el cual será validado por la Delegación Regional Forestal que corresponda, comprobando con notas, facturas, listas de raya y evidencia fotográfica. El 40% restante del monto total asignado, el beneficiario, considerando la opinión de la asamblea, si fuera el caso, definirá su uso, para destinarse en compensar económicamente a los participantes en la ejecución de las actividades; pagar asistencia técnica externa y en un segundo término realizar obras de carácter social dentro de la comunidad que corresponda;
11. Podrán destinar apoyos, si así lo decide la asamblea para realizar pagos para el acompañamiento en el proceso de certificación del manejo forestal o para el mantenimiento del certificado.
12. Los predios que sean beneficiarios en una superficie mayor o igual a 100 hectáreas, deberán integrar una brigada para la prevención, control y combate de incendios forestales, misma que deberá ser capacitada; para superficies menores a 100 hectáreas deberán contar con personal capacitado para el caso de que se presente un incendio;
13. Para el caso de predios que cuenten solamente de una a cinco anualidades continuas en su ciclo de corta (10 años), podrán ser susceptibles de apoyo una vez que haya concluido la última área de corta, debiendo mantener el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de Manejo y de las condicionantes de la autorización del aprovechamiento de recursos forestales maderables hasta su vigencia;
14. Son susceptibles para recibir el recurso económico, todas las áreas bajo manejo (áreas de corta) de predios que cuenten con autorización para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, siempre y cuando estén certificados con relación al buen manejo forestal. Estas superficies serán cotejadas con base en los Programas de Manejo Forestal (PMF) autorizados por PROBOSQUE y Documentos Técnicos Unificados (DTU) autorizados por la SEMARNAT. Las áreas propuestas deberán reunir la cobertura, densidad o sobrevivencia especificada, según la ubicación en la categoría respectiva;
Si los predios no están certificados, podrán registrar la superficie clasificada como conservación, protección y aquellas áreas de corta que no vayan a ser intervenidas durante cinco años continuos o los que ya se intervinieron, siempre y cuando reúnan los criterios técnicos establecidos en las presentes Reglas;
15. Para las solicitudes de predios que participan en los Mecanismos local de Pago por Servicios Ambientales, a través de fondos concurrentes entre la "CONAFOR-PROBOSQUE" o estén en el convenio de colaboración, se someterán a la evaluación de los requisitos y criterios técnicos de las Reglas de Operación Federales y del "PSAHEM" de acuerdo a las aportaciones y metas que establezca cada programa, asimismo, se mantendrá los montos por hectárea de acuerdo al convenio.

16. En el caso de que se convenga algún esquema de concurrencia entre la CONAFOR y PROBOSQUE, este se destinará para la atención de las Cuencas Media y Baja de acuerdo, con las áreas definidas por PROBOSQUE;
17. Las Instituciones Educativas, Sociedades o Asociaciones no gubernamentales, podrán recibir pagos para aplicarlos a terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y recursos forestales, siempre y cuando estén bajo su administración directa o cuenten con Convenio, con las o los titulares de la propiedad y sus actividades no tengan fines de lucro y cubran los requisitos previamente señalados. El Convenio será exclusivo para que se pueda participar en este Programa, y referirá entre otros, la vigencia, superficie que se registrará para el pago respectivo y la ubicación del área propuesta; y
18. En caso de no contar con presupuesto suficiente para beneficiar a todas las personas solicitantes aprobadas, los pagos podrán ajustarse proporcionalmente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, o como lo determine el Comité Técnico del FIPASAHM, con base en las características prioritarias de cada predio.
19. El proceso de acompañamiento técnico en campo durante la ejecución de las actividades de protección, restauración y fomento que se realicen en el predio beneficiado o en su caso para la revisión de actividades, estará a cargo de la Delegación Regional Forestal de PROBOSQUE que corresponda, por conducto de la Delegada o el Delegado y de los técnicos especialistas en el tema que designe para tal efecto a través del Oficina de Asignación de Funciones.

8.1.3 Modalidades de registro

Las personas solicitantes deberán presentar los requisitos para realizar los trámites de registro de manera personal, en las fechas que para tal efecto establezca la Convocatoria, únicamente en la oficina receptora de la Delegación Regional Forestal que le corresponda, de acuerdo al municipio donde se ubica el predio; ésta será responsable de la correcta integración de los requisitos, establecidos en las presentes Reglas, en los expedientes respectivos; por lo anterior en ningún caso se podrán recibir solicitudes en oficinas centrales del Organismo o en una Delegación Regional Forestal que no le corresponda.

OFICINA	DIRECCIÓN	MUNICIPIOS QUE ATIENDE	TELÉFONO
Delegación Regional Forestal Toluca	Rancho Guadalupe S/N, Conjunto SEDAGRO, Código Postal 52140, Metepec, Estado de México.	Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Huixquilucan, Joquicingo, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.	722 878 9907
Delegación Regional Forestal Naucalpan	Avenida de la Santa Cruz S/N, Parque Naucalli, Col. Boulevares, Código Postal 53140, Naucalpan de Juárez, Estado de México.	Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán y Zumpango.	722 878 9908
Delegación Regional Forestal Texcoco	Emiliano Zapata S/N, Col. Barrio Santa Úrsula, Código Postal 56190, Texcoco, Estado de México.	Acolman, Axapusco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Atenco, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tezoyuca y Tonanitla.	722 878 9909
Delegación Regional Forestal Tejupilco	Patriotismo S/N, Col. Independencia, Zacatepec, Código Postal 51412, Tejupilco, Estado de México.	Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya.	722 878 9910
Delegación Regional Forestal Atlacomulco	Circuito Vial Jorge Jiménez Cantú S/N, Col. Las Fuentes, Atlacomulco, Estado de México	Acambay, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo.	722 878 9911
Delegación Regional Forestal Coatepec Harinas	Km. 1, de la Carretera Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal, Primera de San Miguel, Código Postal 51700, Coatepec Harinas, Estado de México.	Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Ocuilán, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonalico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.	722 878 9912

OFICINA	DIRECCIÓN	MUNICIPIOS QUE ATIENDE	TELÉFONO
Delegación Regional Forestal Valle de Bravo	Boulevard Juan Herrera y Piña S/N, Centro de Servicios Administrativos, Edificio E, Interior 101, Col. El Calvario, Código Postal 51200, Valle de Bravo, Estado de México.	Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Oztoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan.	722 878 9913
Delegación Regional Forestal Amecameca	Calle Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, Código Postal 56900, Amecameca, Estado de México.	Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatingo, Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaxpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco.	722 878 9914
Delegación Regional Forestal Jilotepec	Avenida Guerrero, esquina Justo Sierra, Unidad campesina José Martínez, Col. El Deni. Jilotepec, Méx. C.P. 54240.	Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Villa del Carbón.	S/N

8.1.4. Formatos

- Formato de Registro de Información;
- Solicitud Única; y
- Los que determine la Instancia Normativa.

8.1.5. Integración del padrón de personas beneficiarias

La instancia ejecutora será la responsable de tener permanentemente integrados, actualizados y disponibles, los padrones de las personas beneficiarias de los programas no sociales a su cargo, conforme al artículo 92, fracción XIV, inciso p) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y los apartados 4.6, 4.7 y 5.3 párrafo primero de los Lineamientos y Criterios para la Integración y Actualización de los Padrones de las Personas Beneficiarias, para la Integración y Administración del Padrón Único de Personas Beneficiarias de los Programas y/o Acciones de Bienestar y Desarrollo Social, así como No Sociales de cualquier otro ámbito de atención del Gobierno Del Estado de México, vigentes.

8.1.6. Derechos de las personas beneficiarias

- Recibir la información necesaria en tiempo y forma respecto a la aplicación de la Convocatoria y las presentes Reglas, a través de la instancia ejecutora y del personal de las Delegaciones Regionales Forestales de PROBOSQUE;
- Recibir de conformidad el apoyo otorgado en caso de ser aprobado;
- Reserva y privacidad de su información personal conforme a la normatividad aplicable del INFOEM.
- Ser tratados con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación;
- Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica, condiciones de salud, opiniones, estado civil, preferencias, filiación política o cualquier otra para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;
- Asociarse libremente, para que, en su caso, se solicite el apoyo a través de un grupo u Organización o se compartan las metas para cumplir con la protección y conservación de las áreas beneficiadas; y
- Las demás que se señalen en las presentes Reglas y la Convocatoria.

8.1.7. Obligaciones de las personas beneficiarias

- Proporcionar la información y/o documentación completa y legible requerida de manera veraz de acuerdo en los términos establecidos;
- Acudir a la visita técnica con el personal designado por las Delegaciones Regionales Forestales de PROBOSQUE correspondiente, para mostrar y delimitar el polígono a incorporar al PSAHEM y cuantificar la superficie, así como a las visitas de verificación o seguimiento a las que sea convocado;
- Asistir al lugar designado por PROBOSQUE para recibir de manera gratuita la capacitación en temas relacionados a la actividad que tienen que desarrollar, así como los derechos y obligaciones que adquiere como persona beneficiaria, conforme a la Convocatoria y las presentes Reglas. Los lugares y fechas de capacitación se darán a conocer en las Delegaciones Regionales Forestales de PROBOSQUE;
- Suscribir en tiempo y forma el Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación, cuando así sea requerido por PROBOSQUE, en apego a los tiempos establecidos en la Convocatoria;
- Cumplir con el clausulado comprometido en el contrato de adhesión o Convenio de Concertación, a fin de realizar las actividades especificadas en el mismo y dar cumplimiento a lo marcado en las presentes Reglas; dicha superficie aprobada por el Comité Técnico del FIPASAHM, será verificada en campo, georreferenciada y aceptada como dato definitivo, que será asentado en los referidos instrumentos legales que se suscriban;
- Supervisar el desarrollo del proyecto hasta su finalización y cumplir con todas las condiciones que dieron origen a su elegibilidad como persona beneficiaria;

- VII. Notificar por escrito al Comité Técnico del FIPASAHM en un plazo que no deberá exceder los 15 días hábiles por conducto de la Delegación Regional Forestal correspondiente o a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, respecto de los conflictos sociales, de representación o de posesión, o de cualquier índole que se presenten, los cuales impidan realizar las actividades comprometidas y el otorgamiento del recurso económico, presentando la documentación que así lo sustente, así como sobre algún siniestro o afectación al predio donde se está ejecutando el Programa, debiendo en su caso, hacer la notificación y/o denuncia ante la autoridad competente, cuando sea ocasionada por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona beneficiaria, por caso fortuito o de fuerza mayor, para que se tomen acciones tendientes a recuperar la superficie dañada, pudiendo ser sujeto de apoyos si así lo aprueba el Comité Técnico del FIPASAHM, caso contrario, se procederá a sancionar conforme a las presentes Reglas;
- VIII. No cambiar el uso del suelo ni la cobertura forestal del/los Predio(s) sujeto(s) al Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación según corresponda, durante el plazo que se marca en el mismo;
- IX. Conservar en buenas condiciones el predio, mediante las actividades que permitan conservar o incrementar la cobertura forestal, descritas en el formato "Aplicación de los recursos asignados al pago por servicios ambientales hidrológicos del Estado de México (FO-PB-520 A)", y las que se especifiquen por PROBOSQUE;
- X. Aceptar y otorgar todas las facilidades posibles al personal designado por PROBOSQUE, para la realización del estudio para la colecta de Germoplasma Forestal;
- XI. Mantener la vigilancia, con la finalidad de asegurar la conservación de la densidad y cobertura arbórea con que cuenta el predio, al momento de la firma del Contrato de Adhesión;
- XII. Una vez que el Comité Técnico del FIPASAHM realice la asignación del apoyo a cada solicitud, la persona beneficiaria de la convocatoria estatal deberá coordinarse con el personal técnico de las Delegaciones Regionales Forestales, para determinar las actividades a realizar con base a los apoyos otorgados y éstas se deberán de registrar en el formato "Aplicación de los recursos asignados al pago por servicios ambientales hidrológicos del Estado de México (FO-PB-520 A)", mismo que será anexado al contrato de adhesión; para el caso de las personas beneficiarias de convenios del MLPSA-FC, las actividades quedarán establecidas en el Programa de Mejores Prácticas de Manejo (PMPM) y para estos, el seguimiento será con base en las presentes Reglas del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México 2025 y las Reglas del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2025, de la CONAFOR.
- XIII. La persona beneficiaria deberá coordinarse con PROBOSQUE para realizar las actividades de protección, conservación y mantenimiento de las áreas forestales convenidas en el Contrato de Adhesión;
- XIV. Reintegrar los recursos económicos recibidos y no aplicados, cuando se determine el incumplimiento al Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación, la Convocatoria y las presentes Reglas, a la cuenta bancaria de PROBOSQUE, misma que será proporcionada por la Dirección de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, una vez que le sea notificada dicha situación al beneficiario por cualquier medio, caso contrario, se procederá a sancionar conforme indique el Comité Técnico del FIPASAHM y notificación correspondiente por el área jurídica;
- XV. Manifestar por escrito o a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) las quejas, denuncias e inconformidades ante las instancias señaladas en el numeral 18 de las presentes Reglas;
- XVI. El apoyo será otorgado a través de cheque, por lo que la persona beneficiaria deberá recoger donde se le indique y hacer efectivo el cobro en un periodo no mayor a 3 meses. Solo se podrá reexpedir otro cheque bajo causa plenamente justificada;
- XVII. Presentar el informe final de actividades del programa, que describa que se han ejecutado y finalizado los trabajos comprometidos, incluyendo la comprobación de gastos que corresponda, a más tardar el último día de la vigencia del Contrato de Adhesión, de los beneficiarios de la Convocatoria estatal, y para el caso de personas beneficiarias de fondos concurrentes apegarse a los plazos del Convenio de Concertación.
- XVIII. Atender, conforme a sus capacidades, de forma oportuna los incendios forestales ocurridos en el predio y realizar la denuncia correspondiente;
- XIX. En la solicitud del programa deberá informar si el predio se encuentra beneficiado en otro programa Federal, Estatal o Municipal, con el mismo propósito.
- XX. Para el caso de preparación de terrenos agrícolas donde se considere la quema de rastrojos y chamizales, deberán observar las disposiciones contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-015 SEMARNAT/SAGARPA 2007.
- XXI. Responder encuestas que aplique PROBOSQUE, en caso de ser requerida;
- XXII. Utilizar los apoyos para los fines que fueron otorgados;
- XXIII. Reintegrar los recursos económicos que sean depositados de más a su cuenta bancaria y que no corresponda a lo asignado por el comité y/o en el contrato de adhesión, este deberá ser devuelto de manera obligatoria e inmediata, a la cuenta proporcionada por la Dirección de Administración Finanzas y de Gestión Documental de PROBOSQUE; en el momento que le sea notificada esta situación por cualquier medio; y
- XXIV. Las demás que determine la instancia normativa.

8.1.8 Causas de incumplimiento de las personas beneficiarias

- I. No cumplir con lo establecido en el punto 8.1.7;
- II. Cuando se detecte que han proporcionado información falsa para su inscripción en el Programa;
- III. No realizar las actividades comprometidas con el Programa.
- IV. No realizar los trabajos conforme a la asesoría técnica brindada por PROBOSQUE;
- V. Cuando no se informe de la existencia de conflictos o litigios de cualquier índole durante el periodo establecido a PROBOSQUE;

- VI. En caso de negligencia u omisión por parte de las personas beneficiarias en la atención de los incendios forestales en sus predios;
- VII. Utilizar los apoyos para fines distintos a los que le fueron otorgados;
- VIII. No cumplir con las cláusulas del Contrato de Adhesión o Convenio de concertación;
- IX. Cuando no se cumpla con las obligaciones establecidas en las presentes Reglas por parte de la persona beneficiaria; y
- X. Las demás que determine la instancia normativa.

8.1.9 Sanciones a las personas beneficiarias

8.1.9.1 Suspensión temporal

Los apoyos podrán ser suspendidos temporalmente durante el periodo que determine el Comité Técnico del FIPASAHM a través de PROBOSQUE, por incumplimiento a cualquiera de las condiciones que dieron origen a su elegibilidad como persona beneficiaria, a efecto de que se puedan subsanar las omisiones o motivos que se les informen, caso contrario, se procederá la cancelación y baja del programa e inclusión en el Listado de Personas Beneficiarias Incumplidas.

8.1.9.2 Baja del Programa

- I. Incurrir en alguno de los supuestos del numeral 8.1.8;
- II. Cuando se detecten alteraciones en la cobertura arbolada o superficie mayor al 10% de la superficie beneficiada, ocasionada por cambio de uso del suelo;
- III. Cuando se determine la existencia de conflictos o litigios de cualquier índole, ya sea de representación, posesión, o propiedad por parte de PROBOSQUE, o en su caso, lo determine o informe la autoridad competente;
- IV. Cuando se hayan utilizado los apoyos para fines distintos a los que fueron otorgados;
- V. Cuando no acuda o se niegue a la firma del Contrato de Adhesión, siempre y cuando así lo justifique o informe la Delegación Regional correspondiente;
- VI. No presentarse a recibir el apoyo, sin causa justificada;
- VII. Cancelación del apoyo cuando el pago emitido mediante cheque haya concluido su vigencia;
- VIII. No proporcionar información veraz para su incorporación al Programa;
- IX. No cumplir con las obligaciones que le correspondan como beneficiaria(o) del Programa, establecidas en estas Reglas;
- X. Desistimiento por escrito dirigido a la Instancia normativa, debidamente firmado por la persona beneficiaria, para el caso de Núcleo Agrarios, sellado y firmado por el presidente(a), secretario(a), y tesorero, en el cual se notifique los motivos;
- XI. En caso de fallecimiento del titular que firma el Contrato de Adhesión y no se notifique en el término de 30 días hábiles el interés de la segunda persona beneficiaria, para continuar con el programa;
- XII. Cuando fallece el titular y no se firmó el Contrato de Adhesión, siempre y cuando la segunda persona beneficiaria o un sucesor no pueda acreditar la legal posesión del predio para continuar con el programa;
- XIII. En caso de detectarse negligencia o haber hecho caso omiso por parte de la persona beneficiaria en cuanto a los incendios forestales ocurridos en sus predios;
- XIV. Se podrá cancelar el apoyo, cuando ya se incorpore al manejo forestal sustentable y no cuente con superficie factible para pago o no cuente con el certificado de buen manejo forestal;
- XV. Cuando no se presente el acta de elección de órganos de representación, una vez transcurrido el término establecido en el Numeral 8.1.1.2 Requisitos, fracción XI misma que deberá estar debidamente inscrita o presentada para su trámite ante el Registro Agrario Nacional de conformidad con el artículo 150 de la misma Ley;
- XVI. Cuando la persona tenga antecedentes de venta, intercambio, donación u otro análogo con la ayuda funcional y/ apoyo especial obtenidos en esta u otra institución;
- XVII. Ser persona beneficiaria de Programas federales, estatales o municipales, con el mismo propósito en la misma área, a decisión de la Instancia Normativa; y
- XVIII. Las demás que determine la instancia normativa.

8.1.9.3 Reintegro de los recursos económicos

La persona beneficiaria estará obligada a realizar el reintegro de los montos de las ministraciones otorgadas, previo acuerdo del Comité y notificación a la Unidad Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, la devolución se hará a la cuenta bancaria de la FIDUCIARIA proporcionada por la Dirección de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, una vez le sea notificada dicha situación **al beneficiario** por cualquier medio.

- I. Cuando se determine el incumplimiento a las presentes Reglas, Convocatoria y Contrato de Adhesión, previo acuerdo del Comité Técnico del FIPASAHM;
- II. Cuando se detecte que se ha falseado la información, o existan evidencias de conflictos de propiedad, posesión, representación o litigio de cualquier índole presente en el predio, que provengan de autoridad competente;
- III. Por baja o desistimiento;
- IV. El monto no ejercido correspondiente a ajustes menores al 70%, cancelaciones y desistimientos deberá ser reintegrado y podrá en su caso ser reasignado a otros predios que correspondan al ejercicio en curso y que hayan resultado factibles de apoyo sin cobertura presupuestal, previo acuerdo del Comité Técnico del FIPASAHM;
- V. Los recursos a reintegrar serán depositados a la cuenta del Fideicomiso;
- VI. Las personas beneficiarias que se encuentran en el Listado de Personas Beneficiarias Incumplidas, tendrán la oportunidad de solicitar que sean excluidas, siempre y cuando comprueben que han dado cumplimiento a las obligaciones contraídas en su año de asignación, equivalente a los recursos económicos que le fueron ministrados y en ningún caso podrán solicitar el pago de la ministración pendiente; y
- VII. Las demás que determine la Instancia Normativa.

8.1.10. Corresponsabilidad de las personas beneficiarias

- a) Las personas beneficiarias tendrán la corresponsabilidad de participar en los cursos y capacitaciones que PROBOSQUE determine.
- b) Las personas beneficiarias y asesores técnicos son corresponsables con todas las condiciones que dieron origen a su elegibilidad.
- c) Las que determine la instancia normativa.

8.2. Graduación de las personas beneficiarias

Cuando la persona beneficiaria reciba el apoyo y haya cumplido el total de las actividades comprometidas en el Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación, para lo cual se podrán realizar visitas de campo y evaluación documental para comprobar la ejecución de las acciones que permitan conservar, restaurar, proteger, incrementar y fomentar los recursos forestales del predio objeto del apoyo.

9. Instancias participantes**9.1. Instancia Responsable**

Protecciona de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE).

9.2. Instancia Ejecutora

La Dirección de Restauración y Fomento Forestal de PROBOSQUE.

9.3. Instancia normativa

El Comité Técnico del "FIPASAHM" es el responsable de normar el Programa e interpretar las presentes Reglas del Programa, el cual canalizará los apoyos a las personas beneficiarias. Para ello tendrá el apoyo de PROBOSQUE, en los términos que se detallan en las presentes Reglas.

9.4. Comité Técnico de FIPASAHM**9.4.1. Integración**

El Comité Técnico del FIPASAHM, se integra y funciona conforme a lo estipulado en el Artículo 216-K del Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y el Reglamento Interno del Comité Técnico del Fideicomiso Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

9.4.2. Sesiones

Se apegarán al Capítulo V, De las Funciones del Comité Técnico, Artículo 13, Fracciones I-VI y Capítulo X, De las Sesiones y Votaciones, Artículos 25-30, del Reglamento Interno del Comité Técnico del Fideicomiso Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

9.4.3. Atribuciones

El Comité Técnico del FIPASAHM, cuenta con las funciones y atribuciones establecidas tanto en el Artículo 216-L del Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y del Reglamento Interno del Comité Técnico del Fideicomiso Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHM), sus reformas y adiciones, así como las siguientes:

- I. Aprobar el pago de las solicitudes del Programa, así como de la coordinación y evaluación técnica y financiera del Programa, tomando bajo su responsabilidad la aprobación y la distribución de los fondos, dando transparencia a su asignación, con base en las facultades consignadas en el Reglamento Interno del Comité Técnico del FIPASAHM;
- II. Aprobar el pago a las personas beneficiarias de conformidad con las Reglas y Convocatoria del Programa. Asimismo, acordar el reintegro de los cheques de apoyos autorizados no reclamados o de recursos no ejercidos por las personas beneficiarias, definiendo, de acuerdo a las circunstancias, si es procedente dejar a salvo los derechos de las personas beneficiarias y las condicionantes en su caso;
- III. Una vez que el Comité Técnico del FIPASAHM tome conocimiento de los resultados de las solicitudes elegidas para su correspondiente apoyo, autorizará que los listados de solicitudes aprobadas y no aprobadas se exhiban en la página web del Organismo, <http://probosque.edomex.gob.mx/> y en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México;
- IV. Autorizar al Organismo denominado PROBOSQUE, para que a través de su Unidad Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, así como su área técnica emitan los dictámenes correspondientes y los demás actos necesarios relacionados con el Programa;
- V. Suspender y/o cancelar el otorgamiento de los apoyos, así como su reintegración y reasignación;
- VI. Cualquier otra derivada de las Leyes o del Reglamento Interno del Comité Técnico del FIPASAHM y que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del mismo;
- VII. Emitir y modificar sus Lineamientos Internos; observando en todo momento la normatividad legal aplicable.
- VIII. Aprobar las modificaciones necesarias a las Reglas para garantizar la correcta operación del Programa en favor de las personas beneficiarias;
- IX. Resolver lo no previsto en las presentes Reglas y la Convocatoria, observando en todo momento la normatividad legal aplicable; y
- X. Realizar las modificaciones requeridas a las Reglas y la Convocatoria, con base en las necesidades del ejercicio siguiente.
- XI. Las demás que determine la Instancia normativa.

10. Mecánica operativa**10.1. Operación del Programa**

- I. Una vez que se publiquen en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" la Convocatoria y Reglas de Operación, la Instancia Ejecutora a través de las Delegaciones Regionales Forestales realizará la recepción de solicitudes de manera física en los lugares que para el caso establezca la Instancia Responsable. Éstas son las responsables de la correcta integración de los requisitos establecidos en las presentes Reglas, para la apertura de los expedientes, los cuales entregan en oficinas centrales del Organismo para su dictaminación jurídica correspondiente, por lo anterior en ningún caso se podrán recibir solicitudes en las oficinas centrales del Organismo o en una Delegación Regional Forestal que no le corresponda. Posteriormente se procederá al levantamiento en campo de la poligonal y recopilación de datos técnicos;
- II. La Instancia Ejecutora a través de las áreas de la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, revisa, registra, integra, valida y digitaliza los expedientes con la documentación anexa para asegurar que su integración sea conforme a los requisitos establecidos en las presentes Reglas. En el caso de aquellos que correspondan refrendos dentro de los tres años anteriores, solo se validarán con la visita en campo y en su caso la actualización de la documentación legal conforme a lo señalado en el numeral respectivo, para lo cual si será necesario un nuevo dictamen jurídico; y los remite a las Unidades Administrativas responsables de emitir un dictamen;
- III. Si se determina con posterioridad que por cualquier supuesto para alguna solicitud es necesario que se presente nuevamente la documentación o requiere de información o documentos complementarios, se le notificará a la persona solicitante dentro del plazo de la evaluación, validación y calificación en campo y gabinete de las solicitudes;
- IV. La Instancia Ejecutora en coordinación con la Unidad Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia y el área responsable del programa emite los dictámenes jurídico y técnico; así como el listado preliminar de solicitudes factibles y no factibles;
- V. La Instancia Ejecutora a través del área responsable del programa convoca a los integrantes de la Comisión de Verificación Técnica para conocimiento del ingreso de solicitudes al Programa y realizará el análisis de cada uno de los dictámenes obtenidos, según sea el caso, las clasificará como factible o no factible de pago;
- VI. El Comité Técnico del FIPASAHM, aprueba el listado de solicitudes Factibles y No Factibles, para el caso de obtener solicitudes con rechazo por algún dictamen, se deberá fundar y motivar. Los resultados de las solicitudes no aprobadas, serán notificados por la Instancia ejecutora a las personas solicitantes, a través de la Secretaría Técnica del Comité, en un plazo perentorio, determinado en reunión del Comité dicha decisión, quedando plasmada en el acta de la sesión correspondiente. La lista de las personas físicas o jurídico colectivas, cuyas solicitudes hayan sido factibles, estará disponible en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y en la página web de PROBOSQUE <http://probosque.edomex.gob.mx/>; asimismo, los resultados estarán disponibles para su consulta en Oficinas Centrales de PROBOSQUE, y en sus Delegaciones Regionales. La Instancia Ejecutora a través del Área responsable del programa elabora y requisita los Contratos de Adhesión o Convenio concertación posterior a la aprobación de las solicitudes factibles por el Comité Técnico del FIPASAHM, y serán requisitados por las personas beneficiarias a través de las Delegaciones Regionales, las cuales se apegarán a los plazos establecidos en la Convocatoria vigente para su firma y sello (en caso de Núcleos Agrarios) por cada uno de las partes que intervienen, posterior a su elaboración;
- VII. La Instancia Ejecutora con apoyo de la Unidad Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia hará la revisión de la fundamentación legal y validará el proyecto de Contrato de Adhesión y en su caso el adendum, que serán utilizados por el área responsable del programa, para la elaboración de dichos instrumentos jurídicos;
- VIII. La Instancia Ejecutora a través del Área responsable del programa solicitará al Comité Técnico del FIPASAHM, con base en los dictámenes, instruya a la FIDUCIARIA para que destine los apoyos del Fideicomiso para el pago de las personas beneficiarias, y éste a su vez, será el encargado de emitir los cheques y/o depósitos correspondientes; al Área responsable del programa quien deberá soportar las Solicitudes de cheque con la documentación comprobatoria que avale dicha solicitud (Oficio de solicitud, Solicitud de cheque por beneficiario, copia de INE, dictamen, etc);
- IX. No se podrá solicitar el pago de alguna persona beneficiaria si aún no se cuenta con la firma del Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación;
- X. Los pagos se realizarán a través de cheque y la entrega será, por medio de las Delegaciones Regionales Forestales de PROBOSQUE, previa firma del Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación correspondiente. Los pagos del monto total aprobado (70% y 30%), según corresponda, se solicitarán a la Fiduciaria a través de la Secretaría Técnica del Comité Técnico del FIPASAHM, en un plazo máximo de 5 días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud presentada por el área operativa del Programa; La notificación de los pagos se realizará a través de las Delegaciones Regionales Forestales de PROBOSQUE por llamada telefónica, medios electrónicos o visita domiciliaria, una vez que oficinas centrales libere el pago. Dando prioridad a la entrega de los pagos que corresponden a los MLPSA-FC, el cual debe ser comprobado, para el depósito del 30% (Segunda ministración) o lo correspondiente al siguiente año concurrente por parte de la CONAFOR, de acuerdo al Convenio de Concertación vigente; Para el caso de pagos derivados de otros instrumentos jurídicos distintos a la convocatoria (convenios, anexos de ejecución, contratos, acuerdos, etc.) podrán fijarse distintas cantidades de pago por hectárea, siempre y cuando el pago conjunto no exceda el monto establecido en el numeral 7.1 Tipo de apoyo. Para tal efecto deberá considerarse aportaciones de recursos concurrentes, así como considerar los costos de oportunidad y riesgos de deforestación del área de pago;
- XI. La Instancia Ejecutora a través de las Delegaciones Regionales de PROBOSQUE, según corresponda, deberán acudir a todos los predios beneficiados para verificar que las acciones contenidas en el Contrato de Adhesión o Convenio de Concertación se hayan realizado, generando el documento que avale dicha acción, el cual se remitirá al Área responsable del programa con copia a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal;

- XII. Una vez hecho lo anterior la Instancia Ejecutora, a través del Área responsable del programa realiza la solicitud para generar la emisión de la segunda ministración y remitirá a la Dirección de Administración, Finanzas y de Gestión Documental para el trámite correspondiente, en su caso la solicitud de cancelación del apoyo;
- XIII. La Instancia Ejecutora a través de la Dirección de Restauración y Fomento Forestal por medio del Área responsable del programa emite los listados en función a los resultados finales y los presenta a la Instancia Normativa para su conocimiento y aprobación;
- XIV. La Dirección de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de PROBOSQUE, es la responsable de la administración de los recursos económicos, así como de solicitar ante la FIDUCIARIA la emisión de los pagos, una vez solicitados por la Dirección de Restauración y Fomento Forestal;
- XV. La Unidad Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia es la instancia responsable de llevar a cabo la dictaminación legal, respecto de la procedencia o no de la documentación legal que se presente de cada solicitud, así como la revisión del listado de incumplido y de los predios que cuenten con procedimientos o sanciones administrativos, asimismo será la encargada de la gestión de la devolución de los recursos económicos no ejercidos será previo acuerdo e instrucción del Comité Técnico del FIPASAHEM.

10.2. Sustitución de las personas beneficiarias

Por casos de desistimiento, cancelación, disminución de superficie o alguna de las causales referidas en estas Reglas, podrá sustituirse a la persona beneficiaria inicial y atender a personas asignadas que no han sido atendidos por insuficiencia presupuestal, previa aprobación del Comité.

11. Transversalidad

PROBOSQUE podrá celebrar convenios y acuerdos con otros Poderes del Estado, ayuntamientos del Estado de México; entidades públicas, organismos autónomos, personas físicas y jurídicas colectivas, con la finalidad de fortalecer la operación y el cumplimiento de los objetivos del programa.

12. Mecanismos de participación social

El Programa operará con base en lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en el artículo 216 K.

13. Difusión

13.1. Medios de difusión

La difusión del Programa se realizará en términos de lo que establece la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, así como en los medios que determine la instancia normativa.

Las presentes Reglas serán publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en la página web de PROBOSQUE <https://probosque.edomex.gob.mx> conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, toda la documentación que se utilice para la promoción y publicidad del presente Programa, deberá contener la siguiente leyenda:

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE DISPONE LA LEY DE LA MATERIA”.

13.2. Convocatoria

La Convocatoria será emitida por PROBOSQUE y publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México y en la página web de PROBOSQUE <http://probosque.edomex.gob.mx>.

14. Transparencia

La Instancia Ejecutora, tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la protección de datos personales, considerando como información clasificada a todas aquellas personas beneficiarias que sean vulnerables ante cualquier ilícito por la superficie y monto aprobado.

15. Seguimiento

La Instancia Ejecutora, a través del Área responsable del programa con apoyo de la Coordinación de Delegaciones Regionales y las Delegaciones Regionales Forestales dará seguimiento al Programa.

La Instancia Ejecutora, llevará a cabo actividades de supervisión por medio de la Dirección de Restauración y Fomento Forestal a través del área técnica responsable de PROBOSQUE, en coordinación con las Delegaciones Regionales Forestales.

16. Evaluación

16.1. Evaluación externa

Se podrán realizar evaluaciones al presente Programa en función de la suficiencia presupuestal de PROBOSQUE.

La Instancia Responsable, presentará un informe anual a la Instancia Normativa sobre la ejecución del programa al final del ejercicio fiscal.

17. Auditoría, control y vigilancia

La auditoría, control y vigilancia del Programa estarán a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y del Órgano Interno de Control de PROBOSQUE, debiéndose establecer los mecanismos necesarios para la verificación de la entrega de los apoyos a las personas beneficiarias.

Así mismo, al contar con la certificación bajo la Norma Internacional ISO 9001 para la Gestión de Sistemas de la Calidad, se llevarán a cabo auditorías internas y externas, estas últimas por una empresa acreditada para ello. En ambos casos, se verificará la conformidad del Programa dentro del proceso certificado y con ello se dará certeza del cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales aplicables.

18. Quejas y denuncias

Las personas solicitantes o beneficiarias podrán presentar por escrito sus inconformidades, quejas y denuncias, con respecto a la ejecución del Programa y la aplicación de las presentes Reglas, ante las instancias que a continuación se señalan:

- a) **De manera escrita:** Ante el Comité Técnico del FIPASAHM, en el domicilio ubicado en Rancho Guadalupe sin número, Conjunto SEDAGRO, en Metepec, Estado de México, C.P. 52140, teléfonos 722 878 98 93 y 878 98 94 o al 800 018 7878; quien recibirá y analizará las denuncias y las turnará al Órgano Interno de Control del Organismo; Ante el Órgano Interno de Control de PROBOSQUE, en el domicilio ubicado en Rancho Guadalupe sin número, Conjunto SEDAGRO, en Metepec, Estado de México, C.P. 52140; teléfonos 722 878 98 26, 878 98 27 y 878 98 28;
- b) **Vía telefónica:** Ante el Comité de Admisión y Seguimiento del Programa, a los teléfonos 722 878 98 51 y 878 98 88; quien recibirá y analizará las denuncias y las turnará al Órgano Interno de Control del Organismo. Ante la Dirección General de Investigación de la Secretaría de Contraloría, al teléfono (722) 2756700 ext. 6792; Ante el Órgano Interno de Control de PROBOSQUE, a los teléfonos (722) 878 98 26, 878 98 27 y 878 98 28;
- c) **Vía Internet:** Ante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), dependiente de la Secretaría de la Contraloría, el cual en fecha 27 de noviembre de 2007 publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el Manual de Operaciones del Sistema de Atención Mexiquense, con el objeto de recabar quejas y denuncias, sugerencias y reconocimientos, consultando la página electrónica: http://www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp y al correo electrónico: oic.probosque@secogem.gob.mx;
- d) **Personalmente:** Ante el Comité Técnico del FIPASAHM, en el domicilio ubicado en Rancho Guadalupe sin número, Conjunto SEDAGRO, en Metepec, Estado de México, C.P. 52140, teléfonos (722) 878 98 93 y 878 98 94 o al 800 018 7878; quien recibirá y analizará las denuncias y las turnará al Órgano Interno de Control del Organismo; Ante el Órgano Interno de Control de PROBOSQUE, en el domicilio ubicado en Rancho Guadalupe sin número, Conjunto SEDAGRO, en Metepec, Estado de México, C.P. 52140; teléfonos (722) 878 98 26, 878 98 27 y 878 98 28. Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, en Av. Primero de Mayo, 1731, Zona Industrial, C.P. 50071 en Toluca de Lerdo, México; teléfono (722) 275 6700; y
- e) **Vía aplicación móvil para teléfono inteligente:** A través de la aplicación "Denuncia EDOMÉX", a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" y estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa.

TERCERO. La asignación y entrega de los apoyos del Programa estará sujeto a la autorización del recurso y se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal.

CUARTO. Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación se publican en su totalidad para su mejor comprensión.

QUINTO. Lo no previsto en las presentes Reglas será resuelto por la instancia normativa.

SEXTO. Las presentes Reglas abrogan las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía que se opongan a las mismas.

Dado en Metepec, Estado de México, a los 27 días del mes de enero de 2026.

ALEJANDRO SANTIAGO SÁNCHEZ VÉLEZ, DIRECTOR GENERAL DE PROBOSQUE.- RÚBRICA.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO ANTE LAS AUTORIDADES CONFORME A LO QUE DISPONE LA LEY DE LA MATERIA".